

24 DE SETEMBRO DE 2026

Vista de Mendonça adia decisão no TSE sobre candidatura de Dr. Furlan ao governo do AP

Candidato lidera pesquisas na disputa contra atual governador, aliado de Alcolumbre

Por Lucas Mendes

©2026 JOTA Jornalismo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adiou nesta quinta-feira (24/9) uma definição sobre a candidatura de Dr. Furlan (PSD) ao governo do Amapá. **O ministro André Mendonça fez um pedido de vista, e poderá analisar melhor o processo por até 60 dias.**

Antes, só o **relator do caso, ministro Dias Toffoli**, havia votado. Ele , propondo a comunicação imediata ao Tribunal Regional **defendeu a rejeição do registro de candidatura de Furlan**

Eleitoral do Amapá (TRE-AP) para providenciar a retirada do nome do candidato das urnas.

A paralisação do julgamento pode empurrar a definição do caso para depois das eleições. Na sessão do TSE, o ministro Floriano de Azevedo Marques manifestou sua preocupação com a possibilidade.

“É uma eleição a governador que vai ocorrer daqui 10 dias”, afirmou. “Eu postularia que tivéssemos logo uma decisão, porque cria-se um grau de incerteza, inclusive para o eleitor, acerca de quem será o candidato”.

A preocupação tem relação com o fato de Dr. Furlan liderar as pesquisas de intenção de voto ao governo. Levantamento da Real Time Big Data, por exemplo, divulgada em 8 de setembro, mostrou 62% de apoio, contra 31% do atual governador, Clécio Luis (União), aliado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

O cerne da controvérsia é uma suposta tentativa de Furlan escapar da Lei da Ficha Limpa para manter sua condição de elegível.

Ex-prefeito da capital Macapá, ele teve o registro validado por unanimidade pelo TRE-AP, mas o Ministério Público Eleitoral (MPE) entende que o político está inelegível e recorreu ao TSE buscando barrar sua candidatura.

O debate envolve a renúncia de Furlan da Prefeitura de Macapá, em março de 2026, e o protocolo de um pedido de investigação contra ele por supostas irregularidades

envolvendo um esquema de desvio de recursos relacionados ao Hospital Geral Municipal de Macapá.

A denúncia, apresentada por uma servidora, pedia ao final a cassação do mandato do político. Para o MPE, Furlan deixou o cargo após o protocolo da denúncia, situação que atrairia o mesmo entendimento aplicado no caso de Deltan Dallagnol (Novo-PR), cassado em 2023.

Esquivar de processo

O relator do recurso do MPE, ministro Dias Toffoli, entendeu que a decisão da Justiça Eleitoral do Amapá deve ser revertida.

Conforme afirmou, não há dúvida que o candidato formulou a renúncia com finalidade de fraudar a lei e se “esquivar” do processo que poderia levar a perda do cargo de prefeito.

“A renúncia não se destinou apenas à desincompatibilização, finalidade lícita e incontroversa, mas também a frustrar o trâmite de representação capaz de levar à cassação do mandato com propósito de burlar o regime de inelegibilidade”, afirmou. “A cronologia é incontroversa”.

Acompanhando as datas apresentadas pelo MPE, a renúncia de Furlan foi assinada em 4 de março às 17h15, e formalizada no dia seguinte. No mesmo 4 de março, às 12h15m, havia sido protocolada a representação contra Furlan na Câmara Municipal de Macapá.

Para Toffoli, o caso é de aplicação da inelegibilidade prevista na alínea “k” da Lei das Inelegibilidades (64/1990). O dispositivo diz

que é inelegível quem renunciar do mandato desde o oferecimento de representação ou de petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência de dispositivo da Constituição Federal ou Estadual ou da Lei Orgânica dos Municípios. O prazo é de 8 anos, a partir da data da renúncia.

O relator ressaltou que essa inelegibilidade é objetiva, ou seja, não depende de que se demonstre a intenção do agente público e escapar de processo.

“Nos termos da jurisprudência do TSE, a inelegibilidade da alínea k tem natureza objetiva, sendo suficiente a renúncia do agente político após o mero oferecimento de representação capaz de autorização abertura de processo de cassação”, afirmou. Não é preciso nem comprovar o conhecimento oficial da existência da representação para a incidência da inelegibilidade.

No mesmo 4 de março em que assinou a renúncia, Furlan foi alvo de decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o seu afastamento do cargo juntamente com o do vice, Mario Neto (Podemos).

A medida foi tomada por suspeitas de que o então chefe do Executivo tenha envolvimento em um esquema de desvios e ocultação de dinheiro público e de verbas de emendas parlamentares, além do direcionamento de licitação da construção de um hospital na cidade.

Após a decisão, assumiu a prefeitura o vereador Pedro dos Santos Martins, conhecido como Pedro DaLua (União).

“Deixemos o povo escolher”

Da tribuna da Corte eleitoral, a advogada de Furlan, Amanda Lima Figueiredo, defendeu a validade do registro do candidato e sua elegibilidade. Ela argumentou que o protocolo da denúncia contra o político é posterior à sua renúncia e que sua saída da prefeitura se destinou a cumprir a exigência da desincompatibilização.

De acordo com a advogada, na dúvida sobre os prazos de protocolo, não se pode retirar a capacidade de alguém participar da eleição. “E aqui temos uma certeza, o protocolo da Câmara é falso. O protocolo físico é fraudulento, e isso está comprovado por vários relatórios. Se ainda assim houver dúvida, essa dúvida não pode atrair inelegibilidade”, declarou.

A advogada também citou diversas pesquisas que mostram Dr. Furlan liderando as intenções de voto no estado.

“Se o povo é o senhor do voto, deixemos o povo escolher. Retirar do povo neste momento a opção de escolha e por quem quer escolher, seria simplesmente afastar-lhe o poder deste povo, deste voto”, disse.

JOTAPRO

Saiba mais

relacoes.institucionais@jota.info